คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๖/๒๕๖๗

นาย ม โจทก์

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคสอง, ๓๑, ๔๙
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ วรรคสาม
กฎหมายแรงงานว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๙ วรรคสอง, ๒๓ วรรคสอง, ๓๐ (๕)

เรื่อง การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานก่อนใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างนั้น ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้ร้องเรียนหรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ เมื่อลูกจ้างใช้สิทธิดำเนินการต่อศาลแรงงาน จึงไม่ใช่การใช้สิทธิซ้ำซ้อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างมีกำหนดระยะเวลาจนถึงโจทก์อายุครบ ๖๐ ปี หรือ โจทก์ถึงแก่ความตาย ทำหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕๓,๗๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างอ้างว่าโจทก์กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและกลั่นแกล้งโจทก์อันเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการทำให้สัญญาสิ้นสุดก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงไว้โดยมิใช่ความผิดของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๕๓๗,๐๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๗๓,๓๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๕๔๔,๒๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ๑๔,๓๓๗,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันตามกกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งหากโจทก์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างและกฎกระทรวง สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย แต่เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ที่ถูก วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้โดยไม่รอคำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการคุ้มครอง ต่อมาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยขอของคณะกรรมการสอบสวน การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยก่อนที่คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยแสดงว่าขณะยื่นฟ้องคดีนี้มีอุทธรณ์ของโจทก์อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครอง จึงเป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิซ้ำซ้อน ๒ ทาง ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย สิทธิของโจทก์ยังไม่ถูกโต้แย้ง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องในการทำสัญญาจ้างโจทก์ โจทก์ตกลงว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบ และคำสั่งของจำเลย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณบดีประจำคณะมีหนังสือร้องเรียนโจทก์ต่อผู้อำนวยการบุคคลว่าโจทก์ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมของคณะออกจากไลน์กลุ่มของคณะ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ให้ความร่วมมือการทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาคลาดเคลื่อน และไม่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะสอบสวน สรุปผลการสอบสวนว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและข้อบังคับ มีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือกับคณะอันเป็นการกระทำผิดข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๘ ซึ่งมีบทลงโทษให้เลิกจ้างได้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยชอบตามสัญญาจ้างและกฎหมาย ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่ได้กระทำผิดสัญญาต่อโจทก์ ทั้งจำเลยมีเหตุสมควรและเพียงพอในอันที่จะเลิกจ้าง การกระทำผิดของโจทก์นอกจากจะเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแล้ว ยังทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอีกด้วย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และค่าเสียหายจากการผิดสัญญาตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกคำพิพากษา

ศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาในประเด็นอื่นแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครอง ต่อมาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการคุ้มครองพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามคำสั่งสถาบัน วินิจฉัยว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยและส่งคำวินิจฉัยให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวง ฯ ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย กฎกระทรวงฯ กำหนดสิทธิในการอุทธรณ์

และการฟ้องคดีต่อศาลแรงงานไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้สิทธิเรียกร้องในสถาบันปฏิบัติตามกฎหมายได้ทั้งสองทาง โดยการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานหรือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครอง เมื่อเลือกใช้สิทธิทางใดแล้วต้องดำเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการ ไม่สามารถใช้สิทธิทั้งสองทางไปพร้อมกันได้ การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วยังใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองด้วย จึงเป็นการใช้สิทธิทั้งสองทางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงฯ ที่กำหนดขั้นตอนการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แม้โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องก่อนวันที่ยื่นอุทธรณ์ ก็ต้องถือว่าคำฟ้องของโจทก์มิได้ดำเนินการไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายที่บังคับไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไปศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่า กรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดบังคับให้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ ก่อนจึงจะนำคดีมาสู่ศาลแรงงานได้กฎกระทรวงฯ เป็นกระบวนการทางเลือก หากเลือกดำเนินการในทางยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองแล้วก็ต้องดำเนินการไปจนเสร็จสิ้น จึงมีลักษณะกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้การใช้สิทธิซ้ำซ้อนจะต้องเป็นการใช้สิทธิอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้น เมื่อโจทก์แสดงคำฟ้องว่าจำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาการว่าจ้างเข้าเป็นผู้สอนประจำโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามสัญญาแล้ว การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ จึงเป็นการเลือกใช้สิทธิดำเนินการต่อจำเลยด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน แม้โจทก์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองในวันถัดมา กรณีต้องถือว่า ณ วันที่โจทก์ยื่นคำฟ้อง ไม่มีอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครอง อันเป็นใช้สิทธิพร้อมกันทั้งสองทางและซ้ำซ้อน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีนี้ หลังจากยื่นฟ้องเพียงหนึ่งวันโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างของจำเลยต่อคณะกรรมการคุ้มครองเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน อันจะทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่าแม้จำเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งกิจการของจำเลยไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่การคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานของจำเลยย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ มาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ โดยกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ วรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่สถาบันบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการบอกเลิกสัญญาจ้าง กับข้อ ๒๓ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิร้องทุกข์ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองและข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยและส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวงฯ ให้นำสู่ศาลแรงงาน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย กฎกระทรวงฯ เป็นบทบัญญัติการคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกว่าประสงค์จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหรือไม่หาใช่บทบังคับที่จะต้องนำอุทธรณ์หรือนำข้อร้องทุกข์เข้าสู่ขั้นตอนการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในทุกกรณีไม่และหาใช่บทบังคับที่ต้องปฏิบัติก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ จึงไม่อาจเป็นเหตุตัดสิทธิโจทก์ในการฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎกระทรวง ฯ ส่วนค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ ได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองก่อนตามกฎกระทรวง ฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๓ ประกอบข้อ ๓๐ หรือต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคสองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงฯ มีลักษณะเป็นการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียว กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวงฯ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายได้ ๒ ทางคือ (๑) ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ (๒) ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๓๐ (๕) ของกฎกระทรวงฯ กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยแล้ว หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจในคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎกระทรวงฯ ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำวินิจฉัย ดังนี้ ภายหลังจากคณะกรรมการคุ้มครองมีคำวินิจฉัยแล้วหากผู้ปฏิบัติงานไม่พอใจในคำวินิจฉัยนั้น สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานเพื่อให้พิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองนั้นได้อีก ดังนั้น หากผู้ปฏิบัติงานเลือกใช้สิทธิทางใดแล้วก็ต้องดำเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการไม่สามารถใช้สิทธิทั้งสองทางพร้อมกันได้ การที่ผู้ปฏิบัติเลือกใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานย่อมเท่ากับเป็นการสละสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองอยู่ในตัว เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย อันเป็นการฟ้องโดยอาศัยมูลฐานความผิดตามกฎกระทรวง ฯ สัญญาจ้างแรงงานและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จึงต้องถือว่าโจทก์เลือกใช้สิทธิที่จะดำเนินการต่อจำเลยด้วยกันฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และสละสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ แล้วเมื่อปรากฏว่าต่อมาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างต่อคณะกรรมการคุ้มครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของจำเลยอีก ทั้งที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลแรงงานกลาง การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์จึงไม่มีผลให้อำนาจฟ้องที่โจทก์มีอยู่แล้วในขณะยื่นฟ้องสิ้นไป การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีนี้ก่อนที่โจทก์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างของจำเลยต่อคณะกรรมการคุ้มครอง การฟ้องคดีนี้จึงไม่ใช่การใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องแล้วพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาในประเด็นอื่นแล้วพิจารณาใหม่ตามรูปคดีมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา